

1502671-82.2021.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ERICA PEREIRA DE SOUSA

Comarca: Itaquaquecetuba

Foro: Foro de Itaquaquecetuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2334380/2021 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 21846407 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA,

6236/2021 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 2334380 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itaquaquecetuba

Foro de Itaquaquecetuba

1ª Vara Criminal

Estrada de Santa Isabel 1170/1194, Itaquaquecetuba-SP - cep 08577-010

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502671-82.2021.8.26.0616 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502671-82.2021.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2334380/2021 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 21846407 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA,

6236/2021 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 2334380 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 6236/21/304

- DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JORGE LUÍS ALVES DE CARVALHO e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ERICA PEREIRA DE SOUSA

Vistos.

JORGE LUÍS ALVES DE CARVALHO e LUCAS EDUARDO LEHDERMANN PACHECO, devidamente qualificados nos autos, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos foram denunciados e estão sendo processados como incurso na conduta descrita no artigo 33, "caput" e artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia 08 de dezembro de 2021, por volta das 14h10min, na Rua Ourinhos, altura do nº 595, Vila Virgínia, nesta cidade e Comarca, os denunciados supostamente traziam consigo e

guardavam, para fins de tráfico, sem autorização, 849 (oitocentos e quarenta e nove) porções de cocaína e 84 (oitenta e quatro) porções de maconha.

Notificados (fl. 90 e fls. 91) os réus ofereceram defesa preliminar (fls. 96). A denúncia foi recebida (fls. 101/102). Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas de acusação e, ao final, os réus foram interrogados. Em debates orais, o Ministério Público postulou pela procedência parcial da demanda com condenação do acusado Lucas nos exatos termos da denúncia e absolvição do réu Jorge Luís. A Defesa pugna pela improcedência da ação penal fundamentando-se na insuficiência probatória que entende ser dos autos.

É o relatório.
Fundamento e DECIDO.

A pretensão punitiva merece ser acolhida apenas em parte.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 09), Laudo de Constatação Provisória (fls. 22/29) e através do Laudo Toxicológico Definitivo (fls. 129/131 e fls. 132/134).

A autoria é certa.

A testemunha RICARDO JOSÉ ESPINA, policial militar, relatou que realizavam patrulhamento de rotina, quando se deparou com Jorge Luiz passando uma bolsa para Lucas. Imediatamente, os indivíduos, ao avistarem a presença policial passaram a caminhar em sentido oposto ao da viatura policial. Acabaram obedecendo a ordem de parada e passaram a ser abordados. Mostraram droga no interior da sacola que com ele traziam. Indagados, nada falavam. Foi confessado pelos indivíduos que havia entorpecente na bolsa. Com auxílio de canil, um dos cachorros, acabou por encontrar na rua de trás, após uma viela, outra bolsa com mais entorpecentes já manipulados para a venda bem como a quantia de R\$ 150,00. Disse que o tráfico ocorre nas proximidades de escola.

WILLIAN DE OLIVEIRA, policial militar, corroborou os relatos prestados por seu colega miliciano.

Interrogado, o acusado JORGE LUÍS ALVES DE CARVALHO, conta com 50 anos. Nunca foi preso. Não conhece Lucas. Passava por ali na hora errada. Estava em distância de 30 a 40 metros. Foi chamado pelo policial militar. Disse que seria levado para a delegacia. Aceitou ir porque não fez nenhum crime havia cometido. Mora ali perto e ia comprar leite para eu filho que acabara de nascer. Viu que Lucas tinha uma sacola. Ia começar a trabalhar como ajudante de cozinha. Tem carteira assinada como ajudante de pedreiro, auxiliar de cozinha, copeiro entre outros. Chegou em São Paulo no ano de 2006 vindo da Bahia para trabalhar.

Interrogado, o acusado LUCAS EDUARDO LEHDERMANN PACHECO conta com 22 anos. Nunca foi preso ou internado. Confessa os fatos. Estava com a bolsa que continha drogas. Receberia a quantia de R\$ 150,00. Não estava entregando drogas para Jorge Luís. Ele estava mais para frente. A pessoa falou que ia estar lá, mas quando chegou quem estava lá eram os policiais. Chegou no local de carro. Desembarcou do Uber e foi abordado pelos policiais militares.

A prova dos autos é suficiente e autorizadora de decreto condenatório tão somente em relação ao réu Lucas.

A despeito dos relatos por parte dos policiais militares, certo é que a dinâmica dos fatos não restou perfeitamente esclarecida, estando presente certeza tão somente em relação ao réu Lucas.

A bolsa foi encontrada na posse do réu Lucas, o qual confessou os fatos de forma a corroborar os relatos dos milicianos, tão somente nesse sentido sendo certa e verossímil a acusação que lhe é feita.

Não há, assim, qualquer comprovação cabal de envolvimento do réu Jorge no tráfico de drogas neste contexto probatório, já que não foi visto na posse da droga e, com 50 anos de idade, possui incólume folha de antecedentes e carteira de trabalho com registros diversos de trabalho. A absolvição se impõe em relação a este acusado.

A causa de aumento de pena em relação ao réu Lucas deve ser afastada, já que a conduta por ele praticada é a de transportar e, ademais, pela data em que se deu a prisão em flagrante (08/12) não há certeza quanto a efetiva ocorrência de aulas, o que também poderia estar se dando por meio domiciliar – caso ainda não houvesse sido encerrado o período letivo – por conta da pandemia.

Passo à dosagem e individualização das penas.

Considerando as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal e art. 42 da Lei 11.343/2006, verifico que o réu é primário, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal de 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa em seu valor unitário mínimo.

Não incidem circunstâncias agravantes ou atenuantes, tampouco, causas de aumento ou diminuição de pena.

Não restou cabalmente demonstrado que o acusado dedicava-se somente a atividade do tráfico, tampouco que integre qualquer organização criminosa. Some-se a isso, sua primariedade. Assim, diminuo a pena em 2/3, o que resulta em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, a que torno definitiva ante a ausência de outras circunstâncias a serem consideradas na fixação da pena, ante a não incidência de causas de diminuição de pena in casu.

Tendo em vista as recentes decisões do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça a respeito da matéria, bem como o conteúdo da Resolução 05/12, do Senado Federal, que suspendeu dispositivo legal da Lei de Drogas que proibia a substituição da pena privativa de liberdade, o acusado preenche os pressupostos legais do artigo 44, do Código Penal, tomando-se por base as circunstâncias do crime e a personalidade do agente, primário, confesso e não demonstrou ser uma pessoa voltada para a criminalidade.

Portanto, especificamente para o caso em análise, tomando-se por base os argumentos acima delineados, a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos é suficiente para prevenção e repressão do crime praticado.

Por conseguinte, substituo a pena privativa de liberdade fixada, na forma do artigo 44, do Código Penal, por pena restritiva de direito de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da pena privativa de liberdade aplicada em instituição assistencial a ser indicada pelo Juízo das Execuções.

O regime inicial de cumprimento de pena deverá ser o aberto, na forma do artigo 33, parágrafo 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Fixo o dia-multa em seu valor unitário mínimo, para AMBOS os sentenciados, vez que não há nos autos elementos que autorizem o arbitramento em maior valor.

Ante o exposto e tudo o mais que nos autos consta, acolho a pretensão punitiva estatal e, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da denúncia e, conseqüentemente, CONDENO LUCAS EDUARDO LEHDERMANN PACHECO ao cumprimento da pena privativa de liberdade pelo período de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de

166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime aberto SUBSTITUÍDA na forma adrede mencionada pela prática do crime previsto no artigo 33, caput da Lei 11.343/06. ABSOLVO o réu JORGE LUÍS ALVES DE CARVALHO, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Expeçam-se alvarás de soltura em favor de ambos os réus.

Após trânsito expeça-se guia de recolhimento definitiva em favor do réu Lucas Eduardo Lehdermann Pacheco.

Em seguida, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P.R.I.

Itaquaquecetuba, 15 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA